P U T U S A N

Nomor 761/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Fahrul Rozi Alias Fahrul.**
2. Tempat lahir : Rengas Pulau.
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /31 Agustus 1999.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Ileng Lingkungan II Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Februari 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;

Perpanjangan penangkapan pada tanggal 06 Februari 2024 sampai dengan tanggal 09 Februari 2024;

Terdakwa Fahrul Rozi Alias Fahrul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya bernama Halman Simanullang, S.H., Dkk, Advokat-Penasehat Hukum/Konsultan Hukum pada yayasan Lembaga Bantuan Hukum Dorong Keadilan Sejahtera (YLBH-DKS), berkantor di Jalan Bungawijaya Kesuma Komplek Persatuan No. 4 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, berdasarkan Surat Penetapan No. 761/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 30 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 761/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 21 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 761/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 21 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fahrul Rozi Alias Fahrul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fahrul Rozi Alias Fahrul dengan pidana penjara selama: 11 (sebelas) tahun dan denda Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Subsider 1 (satu) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 3 (tiga) plastik bening yang berisikan butiran-butiran yang di duga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 21,06 (dua puluh satu koma nol enam) gram.
   - 1 (satu) buah Handphone biru Merk Itel
   - 1 (satu) buah timbangan digital
   - 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 2 (dua) buah sekop pipet plastik;
  Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah)
  Dirampas untuk negara

4. Menetapkan apabila terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dijatuhi pidana yang seringan-ringannya karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Fahrul Rozi Alias Fahrul pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 17.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di Jalan Ileng Lingkungan II Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Saksi Polman Siagian, bersama dengan Saksi Tedi Permadi, Saksi Didit Susanto, Saksi Angga Wijaya, dan Saksi M.Syah'ri Sitopu,yang merupakan anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan mendapat informasi dari seseorang yang mengatakan bahwa di Jalan Ileng Lingkungan II Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan ada seorang laki-laki menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang bernama Terdakwa Fahrul Rozi Alias Fahrul Alias BAGUS, mendapatkan informasi tersebut Para Saksi langsung menuju ke Jalan Ileng Lingkungan II Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, sesampainya Para Saksi di jalan tersebut, Para Saksi melakukan pengamatan dan setelah melakukan pengamatan, Para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang duduk disebuah warung yang berada di Jalan Ileng Lingkungan II Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan selanjutnya Para Saksi langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik bening yang berisikan butiran-butiran putih yang diduga narkotika jenis shabu, , 1 (satu) buah handphone merk Itel warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong dan 2 (dua) buah sekop pipet plastik, uang tunai sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Ketika di Interogasi Terdakwa mengakui bahwa uang tersebut merupakan uang sisa hasil penjualan narkotika jenis shabu sebelumnya. Kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari IPAN (DPO) yang dimana diperoleh dengan cara Terdakwa menelepon Sdr. IPAN (DPO) dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut, lalu pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 16.00 Wib Sdr. IPAN (DPO) bertemu dengan Terdakwa di dekat Pajak Sei Mati Kec. Medan Labuhan, kemudian Terdakwa terelebih dahulu menyetorkan uang penjualan shabu sebelumnya kepada Sdr. IPAN (DPO) sebanyak Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu tersebut lalu Sdr. IPAN (DPO) menyerahkan Narkotikan jenis shabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) gram untuk Terdakwa jualkan, yang dimana akan dibayarkan oleh Sdr. IPAN (DPO) kepada Terdakwa jika Narkotika jenis shabu tersebut laku terjual. Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 272/XII/POL-10009/2023 tanggal 09 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA SE Nik P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa Fahrul Rozi Alias Fahrul berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik barang bukti Narkotika No. No. LAB:8065/NNF/2023 tanggal 02 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm.,Apt. 2. HUSNAH SARI M. TANJUNG S.Pd. dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Fahrul Rozi Alias Fahrul adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa Fahrul Rozi Alias Fahrul pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 17.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di Jalan Ileng Lingkungan II Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Saksi Polman Siagian, bersama dengan Saksi Tedi Permadi, Saksi Didit Susanto, Saksi Angga Wijaya, dan Saksi M.Syah'ri Sitopu,yang merupakan anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan mendapat informasi dari seseorang yang mengatakan bahwa di Jalan Ileng Lingkungan II Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan ada seorang laki-laki menguasai atau memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang bernama Terdakwa Fahrul Rozi Alias Fahrul Alias BAGUS, mendapatkan informasi tersebut Para Saksi langsung menuju ke Jalan Ileng Lingkungan II Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, sesampainya Para Saksi di jalan tersebut, Para Saksi melakukan pengamatan dan setelah melakukan pengamatan, Para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang duduk disebuah warung yang berada di Jalan Ileng Lingkungan II Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan selanjutnya Para Saksi langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik bening yang berisikan butiran-butiran putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah handphone merk Itel warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong dan 2 (dua) buah sekop pipet plastik, uang tunai sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Ketika di Interogasi Terdakwa mengakui bahwa uang tersebut merupakan uang sisa hasil penjualan narkotika jenis shabu sebelumnya. Kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari IPAN (DPO) yang dimana diperoleh dengan cara Terdakwa menelepon Sdr. IPAN (DPO) dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut, lalu pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 16.00 Wib Sdr. IPAN (DPO) bertemu dengan Terdakwa di dekat Pajak Sei Mati Kec. Medan Labuhan, kemudian Terdakwa terelebih dahulu menyetorkan uang penjualan shabu sebelumnya kepada Sdr. IPAN (DPO) sebanyak Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu tersebut lalu Sdr. IPAN (DPO) menyerahkan Narkotikan jenis shabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) gram untuk Terdakwa jualkan, yang dimana akan dibayarkan oleh Sdr. IPAN (DPO) kepada Terdakwa jika Narkotika jenis shabu tersebut laku terjual. Bahwa Terdakwa dalam hal menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

maka Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 039/II/POL-10009/2024 tanggal 06 Februari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA SE Nik P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa Fahrul Rozi Alias Fahrul berupa 3 (tiga) buah plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat bersih 21,06 (dua puluh satu koma nol enam) gram, selanjutnyadi sisihkan atau diambil sebagian dengan cara narkotika jenis shabu di masukkan kedalam 1(satu) plastik klipbening dengan berat bersih/netto 10 (seupuluh) gram lalu dibungkus kemudian di lak / di segel oleh pihakPT.Pegadaian cabang Labuhan Deli untuk di jadikan sampel pemeriksaan di Bidang Laboratorium ForensikPolda Sumut. Sehingga sisa barang bukti benda sitaan kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang terdiridari 3 (tiga) buah plastik bening yang di dalamnya berisi kristal/serbuk berwarna putih diduga narkotika jenisshabu denan berat bersih 11,06 (sebelas koma nol enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik barang bukti Narkotika No. No. LAB:976/NNF/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm.,Apt. 2. YUDIATNIS, S.H. dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Fahrul Rozi Alias Fahrul adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Polman Siagian**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
   - Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP pada tingkat penyidikan;
   - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa awalnya saksi bersama-bersama dengan Saksi Tedi Permadi, Saksi Didit Susanto, Saksi Angga Wijaya, dan Saksi M.Syah'ri Sitopu yang merupakan anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak bersedia disebutkan namanya tentang peredaran gelap narkotika jenis sabu di Jalan Ileng Lingkungan II Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan yang dilakukan oleh seorang laki-laki bernama Fahrul Rozi Alias Fahrul;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut, kemudian saksi bersama rekan saksi dari Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa Fahrul Rozi Alias Fahrul yang saat itu sedang duduk disebuah warung yang berada di Jalan Ileng Lingkungan II Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi dari petugas Kepolisian melakukan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik bening yang berisikan butiran-butiran putih yang diduga narkotika jenis sabu, uang tunai sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah hand phone Merk Itel warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong dan 2 (dua) buah sekop pipet plastic;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dari seorang laki-laki bernama Ipan (DPO) pada hari Sabtu tanggal 03 Pebruari 2024 sekira pukul 17.30 Wib di dekat Pajak Sei Mati Kec. Medan Labuhan Kota Medan dengan tujuan untuk dijual;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. IPAN (DPO) adalah awalnya Terdakwa terlebih dahulu menelepon Sdr. IPAN (DPO) dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa FAHRUL ROZI Alias FAHRUL dan Sdr. IPAN sepakat bertemu di dekat Pajak Sei Mati Kec. Medan Labuhan, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 03 Pebruari 2024 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Sdr.IPAN (DPO) di pinggir jalan di dekat Pajak Sei Mati Kec. Medan Labuhan, kemudian Terdakwa terlebih dahulu menyetorkan uang penjualan sabu sebelumnya kepada Sdr. IPAN (DPO) sebanyak Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa menyetor uang penjualan sabu tersebut lalu Sdr. IPAN (DPO) menyerahkan sabu kepada Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) Gram, yang pembayarannya nanti jika sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, memiliki, memperjual belikan narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Tedi Permadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - B Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
   - Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP pada tingkat penyidikan;
   - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
   - Bahwa awalnya saksi bersama-bersama dengan Saksi Polman Siagian, Saksi Didit Susanto, Saksi Angga Wijaya, dan Saksi M.Syah'ri Sitopu yang merupakan anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak bersedia disebutkan namanya tentang peredaran gelap narkotika jenis sabu di Jalan Ileng Lingkungan II Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan yang dilakukan oleh seorang laki-laki bernama Fahrul Rozi Alias Fahrul;
   - Bahwa setelah menerima informasi tersebut, kemudian saksi bersama rekan saksi dari Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa Fahrul Rozi Alias Fahrul yang saat itu sedang duduk disebuah warung yang berada di Jalan Ileng Lingkungan II Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi dari petugas Kepolisian melakukan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik bening yang berisikan butiran-butiran putih yang diduga narkotika jenis sabu, uang tunai sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah hand phone Merk Itel warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong dan 2 (dua) buah sekop pipet plastic;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dari seorang laki-laki bernama Ipan (DPO) pada hari Sabtu tanggal 03 Pebruari 2024 sekira pukul 17.30 Wib di dekat Pajak Sei Mati Kec. Medan Labuhan Kota Medan dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. IPAN (DPO) adalah awalnya Terdakwa terlebih dahulu menelepon Sdr. IPAN (DPO) dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa FAHRUL ROZI Alias FAHRUL dan Sdr. IPAN sepakat bertemu di dekat Pajak Sei Mati Kec. Medan Labuhan, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 03 Pebruari 2024 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Sdr.IPAN (DPO) di pinggir jalan di dekat Pajak Sei Mati Kec. Medan Labuhan, kemudian Terdakwa terlebih dahulu menyetorkan uang penjualan sabu sebelumnya kepada Sdr. IPAN (DPO) sebanyak Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa menyetor uang penjualan sabu tersebut lalu Sdr. IPAN (DPO) menyerahkan sabu kepada Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) Gram, yang pembayarannya nanti jika sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, memiliki, memperjual belikan narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan saksi Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekitar pukul 17.30 wib di Jalan Ileng Lingkungan II Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan tepatnya di sebuah warung karena tindak pidana Narkotika jenis sabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Pihak Kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik bening yang berisikan butiran-butiran putih yang diduga narkotika jenis sabu, uang tunai sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah hand phone Merk Itel warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) bungkus plastic klip kosong dan 2 (dua) buah sekop pipet plastik;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Sdr. Ipan (DPO) dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. IPAN (DPO) adalah awalnya Terdakwa terlebih dahulu menelepon Sdr. IPAN (DPO) degnan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa dan Sdr. IPAN (DPO) sepakat bertemu di dekat Pajak Sei Mati Kec. Medan Labuhan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Pebruari 2024 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr.IPAN (DPO) di pinggir jalan di dekat Pajak Sei Mati Kec. Medan Labuhan, kemudian Terdakwa terlebih dahulu menyetorkan uang penjualan sabu sebelumnya kepada Sdr.IPAN (DPO) sebanyak Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa sudah setor uang penjualan sabu tersebut lalu Sdr.IPAN (DPO) menyerahkan sabu kepada Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) Gram yang akan Terdakwa bayar jika sabu tersebut laku Terdakwa jual;
- Bahwa dari setiap penjualan Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, memiliki, memperjual belikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan bersalah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) plastik bening yang berisikan butiran-butiran yang di duga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 21,06 (dua puluh satu koma nol enam) gram.
- 1 (satu) buah Handphone biru Merk Itel
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong
- 2 (dua) buah sekop pipet plastik;
- Uang tunai sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang telah mendapat izin dan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Medan serta telah dibuat berita acara penyitaannya, oleh karenanya dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Hakim majelis kepada para Saksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 3 Februari 2024 sekitar pukul 17.30 wib di Jalan Ileng Lingkungan II Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan tepatnya di sebuah warung karena terkait penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya Saksi Polman Siagian bersama dengan Saksi Tedi Permadi, Saksi Didit Susanto, Saksi Angga Wijaya, dan Saksi M.Syah'ri Sitopu, yang merupakan anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran gelap narkotika jenis sabu di Jalan Ileng Lingkungan II Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan yang dilakukan oleh seorang laki-laki bernama Fahrul Rozi Alias Fahrul;
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut Tim petugas Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa Fahrul Rozi Alias Fahrul yang saat itu sedang duduk disebuah warung yang berada di Jalan lleng Lingkungan II Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan;
- Bahwa kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik bening yang berisikan butiran-butiran putih yang diduga narkotika jenis sabu, uang tunai sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah hand phone Merk Itel warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong dan 2 (dua) buah sekop pipet plastic;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dari seseorang laki-laki bernama Ipan (DPO) pada hari Sabtu tanggal 03 Pebruari 2024 sekira pukul 17.30 Wib di dekat Pajak Sei Mati Kec. Medan Labuhan Kota Medan dengan tujuan untuk dijual;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. IPAN (DPO) adalah awalnya Terdakwa terlebih dahulu menelepon Sdr. IPAN (DPO) dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa dan Sdr. IPAN sepakat bertemu di dekat Pajak Sei Mati Kec. Medan Labuhan, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 03 Pebruari 2024 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Sdr.IPAN (DPO) di pinggir jalan di dekat Pajak Sei Mati Kec. Medan Labuhan, kemudian Terdakwa terlebih dahulu menyetorkan uang penjualan sabu sebelumnya kepada Sdr. IPAN (DPO) sebanyak Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa menyetor uang penjualan sabu tersebut lalu Sdr. IPAN (DPO) menyerahkan sabu kepada Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) Gram, yang akan dibayar jika sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa dari setiap penjualan Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, memiliki, menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 039/II/POL-10009/2024 tanggal 06 Februari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA SE Nik P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa Fahrul Rozi Alias Fahrul berupa 3 (tiga) buah plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat bersih 21,06 (dua puluh satu koma nol enam) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik barang bukti Narkotika No. No. LAB:976/NNF/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm.,Apt. 2. YUDIATNIS, S.H. dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Fahrul Rozi Alias Fahrul adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur " Setiap Orang ";
2. Unsur " Tanpa hak atau melawan hukum " ;
3. Unsur " Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau badan hukum yang merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa ke depan persidangan karena diduga telah melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada dasarnya ditujukan kepada orang atau manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana di bidang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana tersebut, adalah Terdakwa Fahrul Rozi Alias Fahrul yang identitasnya sebaimana diuraikan didalam dakwaan Penuntut Umum dan hal ini dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa Fahrul Rozi Alias Fahrul adalah subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang didakwakan kepadanya menurut hukum pidana karena Terdakwa sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa mempunyai dasar yang dibenarkan untuk melakukan suatu perbuatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Pasal 36 menyebutkan Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, demikian halnya dengan Pasal 38 juga menyebutkan Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan dan dokter, sehingga pihak-pihak selain Apotek, Rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan ataupun dokter, tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai hak untuk menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan, Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dikuatkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan sehingga dapat disimpulkan Terdakwa bukanlah seseorang yang berprofesi di bidang pelayanan kesehatan dan bukan seorang ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun sebagai pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan Terdakwa dalam mengedarkan narkotika baik itu menerima, membeli atau menjual Narkotika yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau ijin karena bertentangan dengan maksud dan tujuan yang tidak sesuai sebagaimana diatur dalam pasal pasal 35, pasal 36 dan pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas , maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum“ telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa tindak pidana perantara merupakan tindak pidana tersendiri sebagaimana diatur di beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di kualifikasi sebagai perantara, pembawa atau pengantar (kurir) adalah orang yang membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual atau secara teroganisasi. Perantara dalam tindak pidana narkotika mempunyai peran yang cukup besar dalam terjadinya tindak pidana jual beli narkotika, baik secara sengaja menjadi perantara maupun tidak sengaja unsur kesengajaan dalam menjadi perantara;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekitar pukul 17.30 wib di Jalan Ileng Lingkungan II Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan tepatnya di sebuah warung karena terkait dengan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Polman Siagian bersama dengan Saksi Tedi Permadi, Saksi Didit Susanto, Saksi Angga Wijaya, dan Saksi M.Syah'ri Sitopu, yang merupakan anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan mendapat informasi dari masyarakat yang tidak bersedia disebutkan namanya tentang peredaran gelap narkotika jenis sabu di Jalan Ileng Lingkungan II Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan yang dilakukan oleh seorang laki-laki bernama Saksi Fahrul Rozi Alias Fahrul;

Menimbang, bahwa kemudian setelah menerima laporan tersebut kemudian pelapor bersama petugas Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa Fahrul Rozi Alias Fahrul yang saat itu sedang duduk disebuah warung yang berada di Jalan Ileng Lingkungan II Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik bening yang berisikan butiran-butiran putih yang diduga narkotika jenis sabu, uang tunai sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah hand phone Merk Itel warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong dan 2 (dua) buah sekop pipet plastik;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dari seorang laki-laki bernama Ipan (DPO) pada hari Sabtu tanggal 03 Pebruari 2024 sekira pukul 17.30 Wib di dekat Pajak Sei Mati Kec. Medan Labuhan Kota Medan dengan tujuan untuk dijual;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. IPAN (DPO) adalah awalnya Terdakwa terlebih dahulu menelepon Sdr. IPAN (DPO) dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa dan Sdr. IPAN sepakat bertemu di dekat Pajak Sei Mati Kec. Medan Labuhan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Pebruari 2024 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Sdr.IPAN (DPO) di pinggir jalan di dekat Pajak Sei Mati Kec. Medan Labuhan, kemudian Terdakwa terlebih dahulu menyetorkan uang penjualan sabu sebelumnya kepada Sdr. IPAN (DPO) sebanyak Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa sudah setor uang penjualan sabu tersebut lalu Sdr. IPAN (DPO) menyerahkan sabu kepada Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) Gram, yang akan dibayar jika sabu tersebut laku terjual;

Menimbang, bahwa dari setiap penjualan Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, memiliki, menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 039/II/POL-10009/2024 tanggal 06 Februari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA SE Nik P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa Fahrul Rozi Alias Fahrul berupa 3 (tiga) buah plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat bersih 21,06 (dua puluh satu koma nol enam) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik barang bukti Narkotika No. No. LAB:976/NNF/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm.,Apt. 2. YUDIATNIS, S.H. dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Fahrul Rozi Alias Fahrul adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasaikan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) plastik bening yang berisikan butiran-butiran yang di duga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 21,06 (dua puluh satu koma nol enam) gram, 1 (satu) buah Handphone biru Merk Itel, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) buah sekop pipet plastik yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa adil baik berdasarkan rasa keadilan masyarakat maupun rasa keadilan menurut Undang-Undang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar Terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan parameter-parameter tersebut di atas, maka memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Fahrul Rozi Alias Fahrul tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 3 (tiga) plastik bening yang berisikan butiran-butiran yang di duga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 21,06 (dua puluh satu koma nol enam) gram.
   - 1 (satu) buah Handphone biru Merk Itel.
   - 1 (satu) buah timbangan digital.
   - 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong.
   - 2 (dua) buah sekop pipet plastik.

   Dimusnahkan.
   - Uang tunai sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

   Dirampas untuk negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, oleh kami, Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Nazir, S.H., M.H., Muhammad Kasim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Via Ramalia Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Yuni Sara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
M. Nazir, S.H., M.H.	Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.
Muhammad Kasim, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Via Ramalia Tarigan, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)